

Nr. 199 Begründung zum Entwurf eines Führererlasses über die Errichtung eines Reichsschatzministeriums. 6. August 1935

R 43 I/1303, Bl. 165–170 Original¹

Beginn:

Beginn:

I. Der Verwaltungsaufbau im deutschen Einheitsreich gründet sich im wesentlichen noch heute auf die aus der Zeit der Zwischenverfassung² überkommene räumliche Gliederung und Organisation. Der Gegensatz und das Gegeneinander zwischen Reichsverwaltung und Landesverwaltung sind mit der Übertragung sämtlicher Staatshoheitsrechte auf das Reich zwar formell beseitigt; tatsächlich aber bestehen Reichsverwaltung und Landesverwaltung auf zahlreichen und gerade den wichtigsten Gebieten noch nebeneinander. Auch die bezirkliche Gliederung des Reiches für die mannigfaltigen Zweige der öffentlichen Verwaltung ist – von einzelnen Reichssonderverwaltungen abgesehen – im wesentlichen unverändert aus der Weimarer Zeit übernommen worden: die Länder sind zwar als Hoheitsträger verschwunden, als Verwaltungsbezirke sind sie aber heute noch im wesentlichen konserviert.

II. Die überkommene Reichsgliederung stand schon in der Zeit der Zwischenverfassung jeder vernünftigen Reform entgegen. Im Einheitsreich, in dem die sonstigen Voraussetzungen für einen rationellen Aufbau der öffentlichen Verwaltung gegeben wären, muß sich jede Aufbaumaßnahme in der unglücklichen Gebietsgliederung totlaufen. Deshalb hat jede Verwaltung das von ihrem Standpunkt verständliche Bestreben, ihre Organisation nach eigenen Bedürfnissen aufzubauen, in Sonderheit die Bezirkseinteilung für ihre Untergliederung in Ermangelung einer allgemeinen Neugliederung des Reiches selbst vorzunehmen. Die Folge ist, daß auf der deutschen Landkarte ein engmaschiges Netz von Sonderverwaltungsbezirken liegt, wodurch die Einheit der Verwaltung, soweit sie überhaupt noch bestand, restlos verloren geht.

III. Die *Neugliederung* des Reiches ist daher Voraussetzung und Grundlage für den Neuaufbau. Die Neugliederung ermöglicht die *Neuordnung und Vereinfachung der Verwaltung* durch sinnvolle Zusammenführung von Reichs- und Landesverwaltung einerseits, durch Zusammenfassung der verschiedenen Verwaltungen mit dem Ziele der Wiederherstellung der Einheit der Verwaltung andererseits³. Beide Maßnahmen – Neugliederung und Neuordnung der Verwaltung – bilden ferner die Grundlage für die Aufgabenteilung zwischen dem Reichsganzen und seinen Gliedern und bilden die Voraussetzung für eine vernünftige Dezentralisation.

IV. Die Neugliederung des Reichs, zu welchem Zeitpunkt sie auch kommen mag, muß mit dem Verschwinden der alten Grenzen zwangsläufig zuerst in die Vermögensmasse (Aktiva und Passiva) der bisherigen Gebietskörperschaften eingreifen und bedingt daher sofortige Vorbereitung der

¹ Abschriften überliefert in: R 18/5449, S. 248–273; R 18/5440, S. 133–141. – Der Erlaßentwurf mit Begründung und Durchführungsbestimmungen wurde Lammers am 6. 8. 35 in Berchtesgaden durch StS Pfundtner überreicht, der sie dabei mündlich kommentierte und Lammers wohl auch über die Vorbehalte des RIM und RFM ins Bild setzte; R 43 I/1303, Bl. 159–175; R 18/5449, S. 320. Hierzu wie allgemein zur Vorgeschichte s. Dok. Nrr. 113 und 137. Die Begründung basierte auf einer Denkschrift des StS Stuckart vom 3. 6. 35; R 18/5449, S. 278–286. Erst am 2. 8. war der Entwurf dem PrMinPräs. zur Einverständniserklärung übersandt und tags darauf auch dem RFM zugeleitet worden; ebd. S. 292–315. Bei der Übergabe an den StSRk handelte es sich also nicht um eine endgültige, förmliche Vorlage zur Vollziehung durch Hitler, sondern um eine solche sondierenden Charakters.

² Weimarer Reichsverfassung.

³ Zu der vom RIM hierbei verfolgten, schließlich ebensowenig wie die territoriale Neugliederung verwirklichten Konzeption s. Dok. Nrr. 134 und 135.

Grundzüge für eine *finanzielle Auseinandersetzung* zwischen den bisherigen und den neuen Gebietskörperschaften. Die Folge der Neugliederung und der Neuordnung der Verwaltung ist aber auch eine Neuordnung des Finanzausgleichs zwischen dem Reich und den späteren Gauen sowie zwischen den Gauen und den in ihnen vorhandenen Gebietskörperschaften.

Diese beiden Fragen der *Vermögensauseinandersetzung* sowie des *Finanzausgleichs* gewinnen mit dem Fortschreiten der Durchführung der Reichsreform steigend an Bedeutung. Jede unter dem Gesichtspunkt eines rationellen und klaren Reichsaufbaues erforderliche Neuaufbaumaßnahme bedarf zugleich gewissenhaftester Prüfung nach der Finanzseite. Oft wird erst die Nachprüfung des finanziellen Effektes ein abschließendes Urteil über die Zweckmäßigkeit einer Neuaufbaumaßnahme ermöglichen.

Für diese grundlegenden Fragen der Reichsreform nach der finanziellen Seite hin bedarf das Reichsministerium des Innern, das die Verwaltungsreform unter dem Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit und Erzielung höchster Schlagkraft betreibt, eines finanziellen Gegenspielers in jedem Stadium der Reichsreform, der in einem neuen *Reichsschatzministerium* geschaffen werden soll⁴

Aber abgesehen von diesen großen Reformfragen treten auch bei einzelnen Reformmaßnahmen, die letztlich alle in den endgültigen Reichsneubau ausmünden müssen, auf Schritt und Tritt gewichtige Finanzfragen auf, für die die verschiedenen Verwaltungszweige sachkundiger Beratung bedürfen, sei es, daß ganze Verwaltungszweige der Länder in unmittelbare Reichsverwaltung übergeleitet werden (z.B. Reichsjustizverwaltung)⁵, sei es, daß unter vorläufiger Beibehaltung von Landesverwaltung lediglich die Leitung dieser Verwaltung auf das Reich übernommen wird (z.B. ländliches Siedlungswesen, Forstwesen, Jagdwesen, Vermessungswesen, Archivwesen; im Flusse sind die Fragen der einheitlichen Gestaltung des Schullastenausgleichs, Verreichlichung der Polizei usw.).

V. Der Begriff des Finanzausgleichs löst sich bei näherer Betrachtung in *drei* Bestandteile auf, nämlich: *Verteilung der Aufgaben* zwischen den einzelnen Gebietskörperschaften (Reich und Gau einerseits und Reich bzw. Gau und Selbstverwaltungskörperschaften andererseits), sodann *Feststellung der Kosten*, die die Erfüllung dieser Aufgaben bedingt, und schließlich die *Deckung dieser Kosten*, die durch Überlassung eigener Einnahmequellen, Beteiligung an dem Aufkommen bestimmter Reichssteuern und in Zuschüssen des Reiches bestehen kann. Den Vorrang innerhalb dieser verschiedenen Teile des Finanzausgleichs hat zweifelsfrei – vom Standpunkt der Reichsreform aus gesehen – die zukünftige Aufgabenverteilung zwischen den einzelnen Gebietskörperschaften. Diese Arbeit kann aber zweckmäßig nur von der Stelle geleistet werden, die auch die Neugliederung des Reichs und den Neuaufbau der Verwaltung federführend bearbeitet.

Es ist ferner selbstverständlich, daß der Finanz- und Lastenausgleich, dessen Neuordnung durch das Reichsschatzministerium vorzubereiten wäre, die Folge ist von der Neuordnung der Verwaltung, daß also dieser Ausgleich nicht seinerseits Maßnahmen der Verwaltung zu bestimmen hat.

⁴ § 3 des Erlaßentwurfs lautete demgemäß: „(1) Der Reichsschatzminister wird bis zum Abschluß des Neuaufbaus des Reichs mit der Wahrnehmung der Befugnisse des Reichsministers der Finanzen in folgenden Angelegenheiten betraut:

– 1.

Durchführung der mit der Neugliederung des Reichs verbundenen Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Reich, den Ländern, den künftigen Reichsgauen und anderen Gebietskörperschaften.

– 2.

Vorbereitung und Durchführung des mit der Neugliederung des Reichs verbundenen öffentlichen Finanz- und Lastenausgleichs und im Zusammenhang damit, vorbehaltlich der Abgrenzung im einzelnen, die Haushaltsangelegenheiten des Reichs- und Preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, des Reichs- und Preußischen Ministeriums des Innern, des Reichsforstamts.

– 3.

(2) Bei der Durchführung der Deutschen Gemeindeordnung tritt an die Stelle des Reichsministers der Finanzen der Reichsschatzminister.

– 4.

(3) Die Federführung des Reichsministers der Finanzen auf dem Gebiete des gesamten Steuerwesens und seine Zuständigkeit zur Aufstellung und Durchführung des Gesamthaushaltsplans des Reichs bleiben unberührt.“

⁵ S. Dok. Nrr. 53 P. 4, 85 P. 1.

Die Primäre ist der Aufbau einer den politischen und verwaltungsmäßigen Erfordernissen entsprechenden Organisation, wobei finanzielle Erwägungen entsprechende Würdigung erfahren müssen. Nicht aber können umgekehrt rein finanzielle Erwägungen für den Verwaltungsaufbau maßgeblich sein.

VI. Wenn diese Fragen des Finanz- und Lastenausgleichs bei einem Reichsschatzministerium zusammengefaßt werden, so liegt es nahe, diesem Ministerium auch die Verwaltung der gesamten Liegenschaften des Reichs (zunächst nicht auch die Verwaltung der industriellen Beteiligungen)⁶ zu übertragen, so daß bei der Personalunion zwischen Reichsschatzministerium und Preußischem Finanzministerium die Liegenschaften des Reiches sowie des größten Landes einheitlich verwaltet werden können.

Im Zusammenhang mit dem Übergang der Liegenschaftsverwaltung steht die Übertragung der Bauverwaltung des Reiches (aus dem bisherigen Bereich des Reichsfinanzministeriums) sowie von obersten Zuständigkeiten auf dem Gebiete des Baurechts und der Baupolizei (aus dem Bereich des Reichsarbeitsministeriums) auf den Reichsschatzminister⁷.

Schließlich steht im Zusammenhang mit der Vorbereitung des öffentlichen Finanzausgleichs nach Durchführung der Neugliederung die Übertragung der für diese Aufgaben besonders bedeutungsvollen Haushaltsangelegenheiten des Reichs- und Preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, des Reichs- und Preußischen Innenministeriums sowie des Reichsforstamts auf den Reichsschatzminister. Die Etats der Reichs- und Preußischen Ministerien sind hinsichtlich der finanziellen Betreuung nicht mehr nach Reichsetat und preußischem Etat getrennt, sondern für die wirtschaftlichen Ministerien ist der Reichsfinanzminister in ihrem ganzen Umfange, d.h. sowohl für den Reichsetat wie für den preußischen Etat zuständig, während für die obengenannten Ministerien (Erziehungs- und Innenministerium, dazu Reichsforstamt) ausschließlich der Reichsschatzminister zuständig ist⁸.

⁶ Wogegen sich Schacht verwahrt hatte; vgl. Dok. Nr. 137 Anm. 7.

⁷ Hierzu § 2 des Erlaßentwurfs: „In den Geschäftsbereich des Reichsschatzministeriums gehen über:

– 1.

aus dem Geschäftsbereich des Reichsfinanzministeriums die Bauverwaltung und die Verwaltung der Liegenschaften des Reichs;

– 2.

aus dem Geschäftsbereich des Reichsarbeitsministeriums das Baurecht und die Baupolizei.“

⁸ Lammers schrieb Pfundtner am 15. 8. 35 aus Berchtesgaden: „Die mir am 6. d. Mts. von Ihnen übergebenen Vorgänge über die Errichtung eines Reichsschatzministeriums habe ich heute dem Führer und Reichskanzler eingehend vorgetragen. Ich habe den Eindruck gewonnen, daß der Führer den Erlaß, den man ihm vorschlagen will, nicht billigt.“ R 43 I/1303, Bl. 159v; R 18/5449, S. 320. Daraufhin wurde das Projekt zu den Akten gelegt. Dasselbe Schicksal widerfuhr auch einem gleichnamigen geheimen Entwurf aus dem Jahr 1939, dessen Weiterbearbeitung nach Kriegsbeginn eingestellt wurde; R 18/5449, S. 322–44.

Zitierhinweis

Nr. 199 Begründung zum Entwurf eines Führererlasses über die Errichtung eines Reichsschatzministeriums. 6. August 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d199>